

Fls.

Processo: 0022975-39.2021.8.19.0078

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Art. 33 - Lei 11.343/06); Prisão em flagrante

Autor do Fato: JOSE GUILHERME DA COSTA FREIRE

Autor do Fato: JULIANO LUCAS NUNES

Autor do Fato: JULIO PEREIRA MARCOS

Autor do Fato: CHRISTIANO PEREIRA MARCOS

Autor do Fato: RODRIGO DUARTE DE SOUZA

Autor do Fato: EMERSON FERNANDES ANANIAS

Autor do Fato: PAULO HENRIQUE DA SILVA BENTO

Inquérito 127-00370/2021 04/03/2021 127ª Delegacia Policial

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Raphael Baddini de Queiroz Campos

Em 20/01/2022

Decisão

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia em face de:

- (1) JULIO PEREIRA MARCOS (vulgo "Julião");
- (2) JOSÉ GUILHERME DA COSTA FREIRE;
- (3) CHRISTIANO PEREIRA MARCOS;
- (4) PAULO HENRIQUE DA SILVA BENTO (vulgo "Paulinho");
- (5) EMERSON FERNANDES ANANIAS;
- (6) RODRIGO DUARTE DE SOUZA;
- (7) JULIANO LUCAS NUNES (vulgo "Lucas"),

Imputando à JULIO PEREIRA MARCOS (vulgo "Julião") e JOSÉ GUILHERME DA COSTA FREIRE a prática das condutas vedadas pelos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e c/c art. 61, inciso II, alínea "j" (4ª figura), Código Penal, e à CHRISTIANO PEREIRA MARCOS, PAULO HENRIQUE DA SILVA BENTO (vulgo "Paulinho"), EMERSON FERNANDES ANANIAS, RODRIGO DUARTE DE SOUZA e JULIANO LUCAS NUNES (vulgo "Lucas") a prática das condutas vedadas pelos art. 35 da Lei nº 11.343/06 e c/c art. 61, inciso II, alínea "j" (4ª figura), Código Penal, tudo com base no inquérito policial 127-00370/2021 e procedimento cautelar 0000568-39.2021.8.19.0078, que veiculam fortes elementos no sentido do envolvimento de tais personagens em atividades de tráfico de entorpecentes na comarca, em pleno auge da pandemia de "COVID-19", utilizando-se de requintado sistema de distribuição por "delivery", pedidos customizados por aplicativos de mensagens ditos "sigilosos", educação de clientes para vendas mais discretas e bem sucedidas, entregas em pontos turísticos locais (restaurantes, portos, ruas famosas) - até em equipamentos públicos - e movimentação de relevante quantidade de droga, de diversos tipos ("maconha", "cocaína", "md") para fins de preparo, venda e revenda.

Na cota anexa à denúncia foi lançado, além de diligências instrutórias (vide item "2" de f.

13) e de apensamento aos autos da cautelar, requerimento de:

(I) decretação da prisão preventiva dos acusados, alegando, em suma, que a o indício de autoria estava presente no material oriundo das interceptações colhidas em sede policial e que a medida se justificaria para salvaguardar a instrução criminal, evitando a fuga do distrito da culpa, bem assim, sua segregação evitaria danos ao meio social onde realizada a prática dos atos vedados ordenamento penal acima resumidos, alegadamente praticados por "verdadeiro grupo criminoso destinado a comercializar drogas ilícitas nessa cidade, com preferência pelo uso de meios eletrônicos para a venda dos entorpecentes, isto é, verdadeiro serviço de "delivery" de drogas, com fundados indícios que apontam para o envolvimento concreto dos DENUNCIADOS com a violentíssima narco-organização "comando vermelho", a evidenciar, portanto, periculosidade concreta, com fundado risco à ordem pública" (f. 15);

(II) busca e apreensão de drogas ilícitas, armas de fogo, acessórios e munições em situação regular ou irregular, bem como outros materiais ilícitos e objetos ligados à prática vedada penalmente, mormente dispositivos eletrônicos que estiverem na posse ou guarda dos DENUNCIADOS (telefones celulares, notebooks, pen-drives, agendas telefônicas, DVDs, CDs, discos rígidos etc.), seja nas residências ou nos endereços onde possam ser encontrados (constantes da inicial acusatória);

(III) quebra de sigilo de todos os dados constantes do material apreendido, a fim de que seja realizada imediata análise de material eletrônico eventualmente apreendido, autorizando-se a extração para acessar as mensagens contidas no aplicativo WhatsApp, Telegram ou equivalente, fotografias, chamadas efetuadas e recebidas, agenda de contatos, e-mails e etc, inclusive dos dados armazenados em sistema de nuvem eventualmente utilizado pelos DENUNCIADOS;

(IV) que seja oficiado o ICCE para que, após a realização do exame pericial descritivo dos aparelhos celulares apreendidos, informe a este r. Juízo e ao GAECO, se possui meios instrumentais e tecnológicos para realizar extração lógica e física dos equipamentos eletrônicos apreendidos para fins de posterior análise. Caso o Instituto de Criminalística não os possua ou não possua meios de extrair os dados apreendidos em prazo hábil para a conclusão da perícia, o que deve ser informado expressamente a este juízo, pugna, desde já, o Ministério Público, que seja autorizado por esse r. Juízo, a extração de dados pela DEIC/MPRJ;

(V) que seja decretado o segredo de justiça a fim de proteger os dados obtidos com a quebra de sigilo e viabilizar o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão.

Sem FAC nos autos. Necessário, portanto, a investigação dos demais requisitos autorizadores da cautelar extrema, da busca e apreensão e da quebra de sigilo de dados, dentre eles, a prova da existência do crime, o indício suficiente de autoria e o perigo que a liberdade dos acusados apresenta à ordem pública, à ordem econômica, à correta instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É O BREVE RELATÓRIO, PASSO A DECIDIR.

1 - DA PRISÃO PREVENTIVA, DA BUSCA E APREENSÃO, DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E DA REALIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PERÍCIA PELO MP:

Sob o prisma da razoabilidade, passo diretamente à análise dos indícios de autoria e do "periculum libertatis", pontos principais para a apreciação do pedido ministerial, haja vista que a ausência de qualquer deles, por si só, já afastaria a possibilidade de prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo.

A existência do crime ficou comprovada pelo material colhido em sede policial, principalmente as interceptações telefônicas, demonstrando diversas manobras voltadas ao tráfico, indiciando a aparente tranquilidade no exercício do mister ilícito, o seu poder danoso pela rápida forma de contato e entrega das drogas, a sua existência, variedade, local de armazenamento e formas de circulação pela cidade.

Fixadas as premissas acima, passo à verificação do perigo na manutenção da liberdade dos acusados, a necessidade da busca e apreensão (inclusive em locais onde se encontrem os denunciados, apesar de não residirem, como o caso de EMERSON FERNANDES ANANIAS - vide f. 04, item "V"), quebra de sigilo de dados e exame subsidiário pelo MP.

Os fatos narrados na denúncia em conjunto com a material colhido em sede policial apontam no sentido de diversos elementos a demonstrar que a liberdade dos acusados é ameaça à ordem pública.

Além do número de indivíduos envolvidos na organização criminosa, por ora sete, e sua estrutura sedimentada de operação, incluindo uso de sistema de "delivery" de drogas, aplicativos aparentemente sigilosos para celebração das relações de compra e venda, entregas em locais públicos e de grande circulação, demonstram total liberdade de atuação no vil comércio e desrespeito à organização policial de repressão, na medida em que negociam e entregam drogas, repita-se, em locais públicos, pontos turísticos, grandes comércios e, inclusive, tentam "educar" consumidores sobre o correto jeito de encomendar drogas.

Permitir a manutenção dos denunciados no convívio social, além de colocar em risco a instrução criminal, pelos fatos expostos pela acusação coloca em risco seus pares, principalmente turistas, na medida em que provavelmente continuarão tentando oferecer seu "prático" sistema de venda de drogas, atribuindo à cidade o título de local receptivo ao turismo ilícito e de prazeres danosos à saúde.

Quanto a busca e apreensão de objetos ligados à prática ilícita, seja nas residências dos denunciados ou, no caso de EMERSON, no estabelecimento onde é encontrado ("VIPCAR"), outra medida não se mostra mais adequada a fim de diminuir o risco de continuidade do tráfico - inclusive praticado por terceiros que assumam as funções ocupadas pelos denunciados - bem como, para colher outros elementos instrutórios a fim de confirmar, ou negar, as imputações contidas na inicial.

Passando ao tema da cadeia de custódia da prova, bem-vindo o pedido ministerial, sendo que toda a coleta de material quando da diligência de busca e apreensão deve observar o rito necessário a fim de preservar a cadeia de custódia da prova (como fotografias dos locais nos quais se encontravam os objetos, utilização de embalagens e lacres próprios de identificação, registro de vinculação dos lacres com os locais e denunciados, tudo sob a responsabilidade do setor técnico de polícia civil que atua na comarca), podendo o exame, ainda que de plano declarado pela polícia civil a ausência de equipamentos ou recursos para a célere e adequada análise, ser realizado por órgão do MP ou conveniando, **CONTANTO QUE TODO O CAMINHO DE COLETA SEJA FEITO PELA POLÍCIA TÉCNICA CIVIL E REGISTRADO TODO ENCAMINHAMENTO AO MP/ÓRGÃO INDICADO**, que deverá observar os cuidados da novel legislação quanto ao processamento e confecção dos laudos.

Portanto, o material acostado até o momento é bastante para estabelecer o nexo entre a manutenção da liberdade dos acusados e a afronta à ordem pública, a necessidade de busca e apreensão de objetos ligados à prática ilícita, na forma como requerida, bem assim, a quebra de sigilo de dados contidos em materiais apreendidos e a possibilidade de exame por órgãos do MP/conveniados, observados os cuidados descritos acima - não podendo a garantia Constitucional de inviolabilidade e de proteção da intimidade imperar diante do direito de punição

das condutas em desconformidade à Lei, sob pena de colocar em risco toda a higidez do tecido social em benefício da proteção de alguns poucos indivíduos acusados de práticas criminosas de relevo, pelo que DEFIRO:

(A) O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS EM EPÍGRAFE;

(B) A BUSCA E APREENSÃO (EM TODOS OS ENDEREÇOS APONTADOS NA DENÚNCIA, INCLUINDO A SEDE DA EMPRESA "VIPCAR";

(C) A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS;

(D) a expedição de ofício ao ICCE (OU REALIZAÇÃO DE CONTATO CÉLERE COM A AUTORIDADE CIVIL PARA QUE O FAÇA, VISANDO NÃO PREJUDICAR O IGUALMENTE CÉLERE CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS AQUI DETERMINADAS) para que, ALÉM DE ACOMPANHAR AS DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO, "após a realização do exame pericial descritivo dos aparelhos celulares apreendidos, informe a este r. Juízo e ao GAECO, se possui meios instrumentais e tecnológicos para realizar extração lógica e física dos equipamentos eletrônicos apreendidos para fins de posterior análise. Caso o Instituto de Criminalística não os possua ou não possua meios de extrair os dados apreendidos em prazo hábil para a conclusão da perícia, o que deve ser informado expressamente a este juízo";

(E) a "a extração de dados pela DEIC/MPRJ" do material obtido nas diligências de busca, desde que a coleta seja realizada pelo órgão técnico da polícia civil ou se preposto, observados os procedimentos de registro do local do encontro, características, vinculação e demais afetos à correta preservação da cadeia de custódia

(F) A ANOTAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA NOS AUTOS, "a fim de proteger os dados obtidos com a quebra de sigilo e viabilizar o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão".

EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E AUTORIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE EXAME, A SEREM CUMPRIDOS PELA EQUIPE DISPONÍVEL AO ÓRGÃO MINISTERIAL E SUA ESTRUTURA DE APOIO (POLICIAIS CIVIS E MILITARES), NA FORMA COMO REQUERIDA, DEVENDO O CARTÓRIO COMUNICAR O DENUNCIANTE, DIRETAMENTE E DE FORMA SIGILOSA, A FIM DE NÃO IMPEDIR A EFETIVIDADE PLENA DAS DILIGÊNCIAS, INSTRUINDO-OS COM CÓPIAS DE F. 13/18 ("COTA DA DENÚNCIA").

2 - DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:

Entendo que não é caso de rejeição liminar da denúncia. Pelo que se depreende da leitura das peças constantes do inquérito policial, não se observa, neste momento processual, nenhuma das hipóteses previstas no art. 395, do CPP.

Esclareça-se que o presente momento é o adequado para prolação do juízo acerca do recebimento da denúncia, não obstante a redação trazida pela lei 11.719/08 ao caput do art. 399, do CPP, segundo melhor doutrina e jurisprudência: "HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA E QUADRILHA (ARTIGOS 172 E 288 DO CÓDIGO PENAL). JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REALIZADO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ANTES DA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU A INICIAL. ELIMINAÇÃO DO PRIMEIRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. De acordo com a melhor doutrina,

após a reforma legislativa operada pela Lei 11.719/2008, o momento recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado ou processamento da ação penal, tal como disposto nos artigos 397 e 399 da Lei Processual Penal. (...) (HC 153.751/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 30/03/2012)".

Diante disso, recebo a inicial acusatória.

CITEM-SE os acusados, com cópia da denúncia, nos termos do art.396 do CPP, para responder por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias. Na ocasião, o OJA deverá certificar se os citados desejam ser assistidos pela Defensoria Pública.

3 - DETERMINAÇÕES GERAIS:

DEFIRO AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ITEM 2 DE F. 13, DEVENDO A SERVENTIA CONCRETIZAR O APENSAMENTO À CAUTELAR 0000568-39.2021.8.19.0078 - ANOTANDO O "SEGredo DE JUSTIÇA" NAQUELA -, E EXPEDIR TAMBÉM O OFÍCIO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO (SSP/ES), SOLICITANDO A FAC ATUALIZADA DO DENUNCIADO PAULO HENRIQUE.

Atente a serventia para a necessidade de comunicação com a autoridade policial, responsável pelos exames periciais (ou o setor do MP) e diligências diversas, por meio célere (e-mail, telefone etc.).

Com o decurso do prazo para defesa e cumprimento de todas as diligências, ao MP.

Em caso de resultados negativos de mandados de citação, fica desde já autorizado o cumprimento por edital.

Armação dos Búzios, 27/01/2022.

Raphael Baddini de Queiroz Campos - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Raphael Baddini de Queiroz Campos

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4QB9.8WQG.Q8GS.J993**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos